

Кому: Председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишасу
Адрес: 103426, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 26
От: Лаговский Дмитрий Владимирович
Место регистрации: Московская область, Щелковский городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
Место фактического проживания: Республика Сербия, г. Белград
Е-mail: 1448884@gmail.com
Телефон: +7(995)3007773
Дата: 29 июля 2025 г.

ОБРАЩЕНИЕ О СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ И НЕОБХОДИМОСТИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Уважаемый Андрей Александрович!

Обращаюсь к Вам в связи с критической ситуацией системных нарушений конституционных прав граждан, требующей незамедлительного парламентского контроля и вмешательства на самом высоком уровне.

КРАТКАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

АО «Фрязинский экспериментальный завод» - многопрофильное предприятие, работающее с 1968 года. По состоянию на 01.01.2023 в АО "ФЭЗ" числится 115 сотрудников, предприятие имеет около 200 акционеров-миноритариев, уставный капитал составляет 3 967 000 рублей.

26 октября 2022 года следователем Саликовым Ю.М. (ГСУ ГУ МВД по Московской области) возбуждено уголовное дело № 12201460225000286 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по заявлению миноритарного акционера АО «ФЭЗ» Палкина С.В.

Предмет обвинения: мошенничество при продаже земельного участка АО «ФЭЗ» (кадастр № 50:44:0030301:1068) за 41 026 000 рублей.

21 марта 2024 года и 26 декабря 2024 года вынесены постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого без надлежащего уведомления.

1 апреля 2024 года дело выделено в отдельное производство № 42401460225000036, я объявлен в международный розыск.

8 апреля 2025 года был задержан в Республике Сербия и содержался под стражей 21 день, что причинило серьезный моральный и материальный ущерб.

НАРУШЕННЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 2 КОНСТИТУЦИИ РФ

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью"

Нарушено путем незаконного уголовного преследования при отсутствии состава преступления, игнорирования судебных актов, подтверждающих законность спорной сделки, причинения морального и физического вреда задержанием в иностранном государстве.

2. НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 33 КОНСТИТУЦИИ РФ

"Граждане РФ имеют право обращаться в государственные органы"

Нарушено путем формального рассмотрения множественных обращений без анализа по существу, создания системы взаимных перенаправлений между ведомствами, игнорирования конкретных фактов и доказательств нарушений.

3. НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 46 КОНСТИТУЦИИ РФ

"Каждому гарантируется судебная защита прав и свобод"

Нарушено путем препятствования обращению в правоохранительные органы, отказа в возбуждении уголовных дел по признакам преступлений должностных лиц, создания системы взаимного покрывательства в правоохранительных органах.

4. НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 52 КОНСТИТУЦИИ РФ

"Права потерпевших от преступлений охраняются законом"

Нарушено путем бездействия при наличии признаков преступлений следователя Саликова Ю.М., отказа в признании меня потерпевшим от преступных действий.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕЗАКОННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Судебные акты, подтверждающие законность спорной сделки:

1. Решение Арбитражного суда Московской области от 27.06.2024 по делу № А41-20164/2022
2. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2024
3. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.01.2025
4. Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786

Все судебные инстанции единогласно установили:

- Спорная сделка не являлась крупной сделкой
- Цена сделки соответствовала рыночной стоимости
- Ущерб АО «ФЭЗ» и его акционерам отсутствует
- Действия всех сторон сделки были добросовестными

Нарушения следователем Саликовым Ю.М.:

1. Нарушение подследственности (ст. 285, 286 УК РФ):

- Дело возбуждено по заявлению миноритария Палкина С.В., не уполномоченного представлять интересы АО «ФЭЗ»
- Нарушены требования ч. 3 ст. 20, ст. 23 УПК РФ

2. Искажение фактических обстоятельств (ст. 299, 303 УК РФ):

- Неверно указан мой статус как "инженера по реализации АО ФЭЗ"
- Фактически: индивидуальный предприниматель, оказывавший юридические услуги по договору

3. Игнорирование судебных актов (ст. 285 УК РФ):

- Продолжение уголовного преследования при наличии окончательных судебных актов о законности сделки

4. Незаконное задержание (ст. 301 УК РФ):

- Объявление в международный розыск при известном местонахождении
- Неиспользование механизмов международной правовой помощи

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Участники схемы рейдерского захвата:

1. Палкин Сергей Валентинович (инициатор):

- Владел 25,28% акций АО «ФЭЗ» до января 2022 года
- Директор по техническому регулированию ООО "Евраз ТК"
- Заявил об инвестициях в АО «ФЭЗ» на 1 270 000 долларов США

2. Машенко Тарас Андреевич (агент влияния):

- В январе 2022 года получил от Палкина С.В. 2,5% акций АО «ФЭЗ»
- Инициировал жалобы в ЦБ РФ и арбитражные суды

3. Юридическое сопровождение:

- Бережная Ксения Дмитриевна - адвокат АП г.Москвы (рег. № 77/653)
- Ходаковский Андрей Петрович - к.ю.н., адвокат коллегии "Интер"
- Трофимчук В.О. - представитель Палкина в уголовном деле

Применяемая технология:

Этап 1: Проникновение через получение миноритарного пакета акций и внедрение агента влияния

Этап 2: Дестабилизация через инициирование судебных споров и жалоб в контролирующие органы

Этап 3: Силовое давление через инициирование уголовного дела и объявление руководства в розыск

Этап 4: Планируемый захват через смену руководства и передел собственности

СИСТЕМНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Создана система "замкнутого круга" перенаправлений:

Схема перенаправления обращений:

1. Следственный комитет по Московской области → Генеральная прокуратура РФ
2. Генеральная прокуратура РФ → Прокуратура Московской области
3. Прокуратура Московской области → Следственный комитет по Московской области
4. Следственный комитет по Московской области → Следственный комитет по г. Москве
5. Результат: отсутствие процессуальных решений по существу

Факты системных нарушений:

В Следственный комитет РФ:

- Заявления о преступлениях следователя Саликова Ю.М. по ст. 285, 286, 292, 299, 301, 303 УК РФ
- Результат: формальные перенаправления без рассмотрения по существу

В Генеральную прокуратуру РФ:

- Жалобы на бездействие нижестоящих прокуратур (более 2 месяцев без процессуального решения)
- Результат: перенаправление в нижестоящие органы

В ФСБ России:

- Заявления о коррупционной составляющей дела
- Результат: отсутствие реакции

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Под угрозой находятся:

Трудовые права 115 сотрудников: риск массовых увольнений при смене собственника, угроза социальной стабильности в г. Фрязино.

Имущественные права 200 акционеров-миноритариев: обесценивание акций, нарушение корпоративных прав, угроза полной потери инвестиций.

Промышленный потенциал региона: уничтожение предприятия с 57-летней историей, потеря технологических компетенций, сокращение налоговых поступлений.

Правовая система государства: дискредитация института частной собственности, подрыв инвестиционного климата, утрата доверия к правоохранительным органам.

**ОБОСНОВАНИЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА**

НЕОБХОДИМОСТИ

ПАРЛАМЕНТСКОГО

Статья 102 Конституции РФ: Совет Федерации осуществляет контроль за соблюдением Конституции РФ и обеспечивает единство конституционного пространства.

Федеральный закон "О парламентском контроле" предоставляет право на получение информации от органов исполнительной власти и проведение парламентских расследований.

Только парламентский контроль способен:

- Разорвать систему взаимного покровительства в правоохранительных органах
- Обеспечить объективное расследование системных нарушений
- Восстановить конституционные права граждан
- Предотвратить дальнейшую деградацию правовой системы

КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В рамках парламентского контроля:

1. Немедленные меры:

- Создать рабочую группу по изучению материалов дела
- Запросить у правоохранительных органов полную информацию о рассмотрении обращений
- Направить депутатский запрос Генеральному прокурору РФ

2. Служебное расследование:

- Провести проверку законности действий следователя Саликова Ю.М.
- Выявить лиц, ответственных за системные нарушения
- Установить возможные коррупционные связи

3. Восстановление нарушенных прав:

- Обеспечить прекращение незаконного уголовного преследования
- Привлечь к ответственности виновных должностных лиц
- Обеспечить возмещение причиненного вреда

В рамках законодательной деятельности:

1. Совершенствование механизмов контроля:

- Усиление ответственности за формальное рассмотрение обращений граждан
- Создание независимых механизмов контроля за качеством следственной работы

2. Антирейдерские меры:

- Усиление ответственности за использование правоохранительных органов в коммерческих спорах
- Создание эффективных механизмов выявления и пресечения рейдерских захватов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное дело является показательным примером системного кризиса российской правовой системы. Речь идет не только о нарушении прав одного гражданина, но о попытке организованного захвата промышленного предприятия с использованием ресурсов государственных органов.

Продолжение игнорирования ситуации приведет к окончательной дискредитации института парламентского контроля, превращению правоохранительных органов в инструмент недобросовестной конкуренции, подрыву инвестиционного климата в Российской Федерации.

ПРОСЬБА

ПРОШУ КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ:

1. **Рассмотреть** данное обращение на заседании комитета с приглашением руководителей правоохранительных органов
2. **Направить депутатский запрос** Генеральному прокурору РФ, Председателю Следственного комитета РФ, Директору ФСБ России
3. **Инициировать парламентское расследование** по фактам системных нарушений конституционных прав
4. **Поручить профильным подразделениям** провести анализ эффективности действующего законодательства
5. **Обеспечить личный контроль** Председателя комитета за восстановлением нарушенных прав
6. **Принять законодательные инициативы** по совершенствованию механизмов защиты от произвола должностных лиц

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Материалы уголовного дела (копии процессуальных документов)
2. Решения арбитражных судов о законности спорной сделки
3. Копии всех обращений в правоохранительные органы с отметками о поступлении
4. Формальные ответы правоохранительных органов
5. Документы о задержании в Республике Сербия

Рассчитываю на принципиальную позицию Совета Федерации в защите конституционных основ российского государства.

Копии направляются: Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, в Администрацию Президента РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ.

«29» июля 2025 года



Лаговский Дмитрий Владимирович